

1500006-10.2020.8.26.0558

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Antonio Carlos Pinheiro de Freitas

Comarca: Catanduva

Foro: Foro de Catanduva

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 24/01/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2000228/2020 - ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Catanduva

Foro de Catanduva

1ª Vara Criminal

Parque das Américas, 55, Centro, Catanduva - SP - cep 15800-032

TERMO DE AUDIÊNCIA

Processo nº:

1500006-10.2020.8.26.0558

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2000228/2020 - DEL.SEC.CATANDUVA PLANTÃO, 9283190 - DEL.SEC.CATANDUVA PLANTÃO, 13/20/708 - DEL.SEC.CATANDUVA PLANTÃO, 2000228 - DEL.INV.GER. CATANDUVA, 13/20/708 - DEL.INV.GER. CATANDUVA, 2000228 - DEL.INV.GER. CATANDUVA, 13/20/708 - DEL.INV.GER. CATANDUVA, 2000228 - DEL.INV.GER. CATANDUVA, 13/20/708 - DEL.INV.GER. CATANDUVA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

DANIELA CRISTINA MURILLIO e outro

Data da Audiência:

24/01/2022

AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, DEBATES E JULGAMENTO

Aos 24/01/2022, nesta Cidade e Comarca de Catanduva, Estado de São Paulo, no Edifício do Fórum e sala de audiências, onde presente se achava o Exmo. Sr. Dr. ANTÔNIO CARLOS PINHEIRO DE FREITAS, MM. Juiz de Direito da Comarca, comigo Escrevente Técnico Judiciário, ao final assinado, foi aberta a audiência de instrução, debates e julgamento nos autos da Ação Penal 1500006-10.2020.8.26.0558, que a Justiça Pública move contra o(a/s) acusado(a/s) RENAN DOS SANTOS BARBOSA. Aberta com as formalidades legais, foram as partes apregoadas, tendo-se verificado o comparecimento do Dr. GILBERTO RAMOS DE OLIVEIRA JUNIOR, DD. Promotor de Justiça da Comarca; presente o(a/s) acusado(a/s), presente o Dr. Caio Marcelo Bastos

Martani, Defensor que requereu prazo para a juntada de substabelecimento. Iniciados os trabalhos, foi interrogado o acusado, por meio audiovisual, em apartado. As partes desistiram da oitiva das testemunhas Rafael Braguini, Anderson de Araujo, Júlio César Sales e Felipe Porto. Pelo MM. Juiz foi deliberado: Homologo as desistências requeridas. Encerrada a instrução criminal. A seguir, dada a palavra às partes, foi dito que não haviam diligências a serem requeridas na fase do art. 402, do C.P.P. Em seguida, pelo MM. Juiz foi deliberado: passo à realização dos debates, o que foi feito de modo oral e gravado em mídia audiovisual, arquivada em cartório. Logo após, pelo MM. Juiz de Direito foi sentenciado: VISTOS. RENAN DOS SANTOS BARBOSA e DANIELA CRISTINA MURILLIO, nos autos qualificados, foram denunciados como incurso no art. 33, "caput", c.c. art. 40, III e IV, ambos da Lei nº 11.343/06, c.c. art. 29, "caput", do Código Penal, porque, no dia 01º de janeiro de 2020, por volta das 15:00 horas, na quadra poliesportiva, situada no cruzamento da rua Iguape com a Avenida Monsenhor Albino, neste município e Comarca, agindo previamente ajustados e com identidade de propósitos, entre eles e com o adolescente Felipe Pedretti Porto, possuíam e guardavam, para fins de venda a terceiros, os entorpecentes melhor descritos na denúncia (53 pinos plásticos de "cocaína" e 155 de "crack"), os quais causam dependência, física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, além da quantia de R\$282,00, em dinheiro. Os acusados foram citados e notificados e apresentam as defesas prévias de fls. 113/114 e 176/177. A denúncia foi recebida em 01º de junho de 2020 (fls. 190/191). O feito foi sentenciado inicialmente em relação à acusada (págs. 244/248), após o que a ação penal, nos presentes autos, seguiu apenas em relação ao acusado, o qual foi interrogado nesta data, tendo as partes dispensado a produção de prova oral. O Ministério Público é pela condenação do acusado, ao passo que a nobre Defesa requer a fixação na pena mínimo legal, ante a confissão espontânea ocorrida. É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. Em que pese o respeito que merecem o acusado e a nobre Defesa, a acusação é procedente. A materialidade está provada por intermédio do auto de exibição e apreensão de págs. 19/20 e dos laudos periciais de págs. 23/25 e 85/87. A autoria, também é certa, incontroversa, uma vez que o acusado, interrogado nesta data, admitiu a prática da infração penal nesta audiência, dizendo estar de posse de porções de "crack" para venda, além de dinheiro. Além da confissão judicial, os policiais militares ouvidos durante o auto de prisão em flagrante delito confirmaram que o acusado estava de posse das drogas e do dinheiro apreendidos, em atitude típica de tráfico ilícito de entorpecentes. Diante da confissão judicial, das apreensões realizadas e dos relatos dos agentes da lei, a prova demonstra, de forma segura, que o acusado se encontrava praticando a mercancia ilícita na ocasião descrita na denúncia. Por outro lado, a causa de aumento de pena de participação de adolescente não ficou comprovada no decorrer da instrução criminal, uma vez que não houve uma prova conclusiva a respeito, situação em que deve militar, em relação a tal causa de aumento de pena, o princípio "in dubio pro reo", pelo qual a dúvida favorece o agente. Cometeu o acusado, assim, o delito de tráfico ilícito de entorpecentes que lhe foi imputado na denúncia. O decreto condenatório é de rigor apenas pelo delito previsto no art. 33, da Lei 11.343/06. Passo a dosar a pena: na primeira fase, levando-se em conta a razoável quantidade de droga apreendida e o alto poder nocivo da "cocaína" e do "crack", fixo a pena pena-base em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa (mínima legal acrescida de 1/6). Na segunda fase, tendo em vista as atenuantes genéricas da confissão espontânea e da menoridade relativa, reduzo a pena para 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa. Na terceira e última fase, tendo em vista que o acusado é primário e não havendo comprovação de que ele vinha integrando organizações criminosas e nem se dedicando a atividades criminosas, reduzo a pena em 2/3 (dois terços), para torná-la definitiva em 01 ano e 08 meses de reclusão e 166 dias-multa. O valor do dia-multa será o equivalente a 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos (valor fixado pelo Governo Federal), em virtude da condição financeira do acusado (consta ser pessoa de baixa condição financeira, conforme constatado em audiência). O regime inicial de cumprimento da pena será o aberto. Entretanto, tendo em vista a razoável quantidade de droga e o alto poder

lesivo das substâncias, nego-lhe a substituição da pena corporal por restritivas de direitos, bem como o "sursis". Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a acusação contida nesta ação penal movida pela Justiça Pública, para o fim de CONDENAR o acusado RENAN DOS SANTOS BARBOSA, nos autos qualificado, como incurso no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06, à pena de 01 ano e 08 meses de reclusão, em regime inicial aberto, e 166 dias-multa, na proporção já mencionada. Condene o acusado, ainda, ao pagamento de 100 UFESPS, observado, no entanto, o disposto no art. 98, §3º, do Código de Processo Civil, aplicado analogicamente (CPP, art. 3º). O art. 12, da Lei 1060/50, foi expressamente revogado pelo art. 1072, III, do Código de Processo Civil. Concedo ao acusado o direito de recorrer em liberdade, tendo em vista que se encontra solto atualmente, não se justificando a decretação da custódia provisória nesta fase. Quanto ao dinheiro e ao aparelho de telefone celular apreendidos, já houve deliberação na sentença prolatada a em relação à acusada (pág. 247). A droga já foi destruída (pág. 24). Com o trânsito em julgado, providenciem-se as anotações e comunicações de praxe, inclusive à Justiça Eleitoral, bem como oficie-se à d. autoridade policial requisitando a destruição do restante da droga armazenado como contraprova. Sentença publicada em audiência, saem os presentes intimados. Comunique-se. Em seguida, as partes e o acusado pediram a palavra pela ordem para renunciar ao direito de recurso. Pelo MM. Juiz, então, foi deliberado: Homologo a renúncia ao direito de recurso. Certifique-se o trânsito em julgado e providencie-se o que mais for necessário, inclusive certidão de honorários. O acusado já sai intimado de que, quanto à pena de multa (166 dias-multa), no valor de R\$5.782,33, terá o prazo de sessenta dias para pagamento, sob pena de execução forçada. Tendo em vista que o acusado foi defendido por Defensor dativo, deixo de determinar a sua intimação para o pagamento das custas e despesas processuais, nos termos do art. 98, §3º, do Código de Processo Civil. Expeça-se mandado de prisão no regime aberto e providenciem-se as anotações e comunicações de praxe. Concedo ao Dr. Caio Marcelo Bastos Martani o prazo de cinco dias para juntada de substabelecimento. Após, conclusos para deliberações finais. As partes concordaram com a dispensa de assinatura neste termo, uma vez que os autos são digitais. NADA MAIS. Lido e achado conforme, vai devidamente assinado. Eu, _____, Eduardo Serpa Rocchi, Escrevente Técnico Judiciário, Matrícula 362.149-A, digitei e subscrevo.